

La Constitución de 1978: estructura, contenido y reforma

Tema I.1 · La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. La reforma de la Constitución. Cuándo y cómo nace la Constitución, cómo está estructurada, de qué trata cada artículo del 1 al 55 y cómo se reforma. Primer tema del bloque I, estudiado junto a I.2 e I.3 según el módulo M101.

1.	Mapa del tema
2.	I. ¿Cuándo nace la Constitución y cuándo se ha reformado?
3.	II. ¿Cómo está hecha? Estructura de la Constitución
4.	III. ¿De qué trata cada artículo? Los artículos 1 a 55
5.	IV. ¿Cómo se reforma la Constitución? Título X (arts. 166 a 169)
6.	Glosario
7.	Cronología e hitos

Apuntes generados desde la aplicación el 6 de octubre de 2026. El texto de las normas es literal del BOE consolidado (etiqueta BOE); los esquemas, cuadros y reglas mnemotécnicas son material de estudio. Etiquetas: **IMPORTANTE** lo que se pregunta mucho; **PRESCINDIBLE** lo que no hace falta estudiar a fondo.

Sección 1

Mapa del tema

Epígrafe oficial ([BOE-A-2025-26262](#), anexo VII, Bloque I, tema 1):

La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. La reforma de la Constitución.

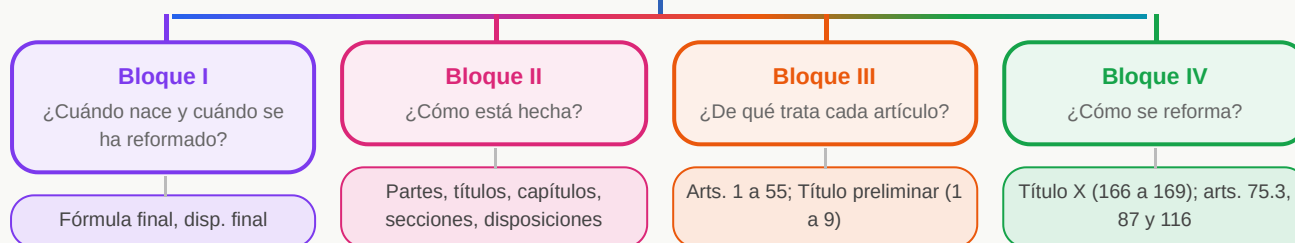
BOE

Este es el **primer tema del bloque I**. El módulo M101 lo estudia junto a los otros dos (I.2: derechos, garantías, suspensión y Defensor del Pueblo; I.3: Tribunal Constitucional), pero cada uno se desarrolla por separado.

MAPA CONCEPTUAL

El hilo del tema

La Constitución de 1978: estructura, contenido y reforma



El hilo del tema

Bloque	Pregunta	Constitución	Otras normas
I	¿Cuándo nace y cuándo se ha reformado?	Fórmula final, disp. final	Cuatro reformas (1992, 2011, 2024, 2026)
II	¿Cómo está hecha?	Partes, títulos, capítulos, secciones, disposiciones	—
III	¿De qué trata cada artículo?	Arts. 1 a 55; Título preliminar (1 a 9)	—
IV	¿Cómo se reforma?	Título X (166 a 169); arts. 75.3, 87 y 116	Reglamentos del Congreso y del Senado; LO 2/1980

Cómo estudiarlo (módulo M101)

- **Mira siempre el epígrafe.** Estudiar «por leyes» está bien al principio, pero el programa dice qué se puede preguntar: aquí se ha quitado lo que no entra.
- La Constitución es la **única norma** en la que hay que aprender la **estructura y el contenido artículo por artículo**.
- **Lectura profunda de los artículos 1 a 55** cada vez que repases (no hace falta saberlos literalmente, sí su «música»). Se hace con el texto del botón **Constitución Española**.
- **Usa siempre el mismo material:** por eso cada título y capítulo tiene **el mismo color** en los apuntes, en la Constitución, en el organigrama y en el test.
- Primera vuelta: sabe **de qué trata cada artículo y dónde está**. Después, profundiza.

Avisos: lo que dice la norma prevalece sobre la guía

- **Reforma del art. 69.3.** La guía M101 la sitúa el «20 de mayo de 2026». La reforma es **de 19 de mayo de 2026** (sanción del Rey) y se publicó y entró en vigor el **20 de mayo de 2026**.
- **Reformas.** En el vídeo solo se citan las de los arts. 13.2 y 135; la guía añade la del 49 (2024) y la del 69.3 (2026): en total, **cuatro**.
- **Organigrama.** El de la guía rotula el capítulo II del Título I con «Art. 14». Aquí se sigue el texto de la CE: el capítulo II comprende los **arts. 14 a 38**.
- **Art. 42.** La guía lo titula «inmigrantes españoles en el extranjero»; el art. 42 habla de los **trabajadores españoles en el extranjero** (emigrantes): se usa el término de la norma.

Sección 2

I. ¿Cuándo nace la Constitución y cuándo se ha reformado?

I.1 Las fechas de 1978

CONCEPTO CLAVE

Sanción y promulgación: La **sanción** es la conformidad del Rey con la ley aprobada por las Cortes (art. 91: «El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación»); la **promulgación**, que el propio art. 91 distingue de la orden de publicación: el Rey las «promulgará y ordenará su inmediata publicación». La Constitución se sancionó el 27-12-1978.

Aprobación y ratificación de la Constitución: Las Cortes Generales aprueban el texto el 31-10-1978 y el pueblo español lo ratifica en referéndum el 6-12-1978.

Para recordarlas, ponte en situación: **las Cortes aprueban** el texto en sesiones plenarias del Congreso y del Senado; más de un mes después, **el pueblo lo ratifica** en referéndum (preparar el referéndum es lo que más tarda); y todo lo demás ocurre en diciembre del 78: **el Rey sanciona y promulga**, y dos días después **se publica en el BOE y entra en vigor**.

Hecho	Fecha	Quién	Fuente
Aprobación	31 de octubre de 1978	Las Cortes Generales , en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado	Módulo M101
Ratificación	6 de diciembre de 1978	El pueblo español , en referéndum	Módulo M101
Sanción y promulgación	27 de diciembre de 1978	El Rey , ante las Cortes	CE (fórmula final)
Publicación en el BOE y entrada en vigor	29 de diciembre de 1978	BOE n.º 311; entra en vigor el mismo día de la publicación	BOE · CE (disp. final)

1.1 La sanción y promulgación: 27 de diciembre

Fórmula final de la Constitución

POR TANTO,

MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE **GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO**.

PALACIO DE LAS CORTES, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.

BOE

[...]

1.2 La entrada en vigor: el día de la publicación en el BOE

Disposición final

BOE

Esta Constitución **entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial** en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Atención a los verbos. Las preguntas juegan con quién hace cada cosa: las **Cortes aprueban**, el **pueblo ratifica**, el **Rey sanciona y promulga**, el **BOE publica** y la Constitución **entra en vigor**. Y se agrupan **de dos en dos**: sanción y promulgación (27); publicación y entrada en vigor (29, dos días después). Sepáralos siempre.

OJO

Publicar no es entrar en vigor. Que una norma se publique en el BOE no significa que esté ya en vigor: a veces se pospone. En la Constitución coinciden porque lo dice su disposición final.

Truco para recordar: todo empieza el **27** (sanción y promulgación) y **dos días después**, el **29**, pasan otras dos cosas (publicación y entrada en vigor). El 27 se repite en las reformas de 1992 (27 de agosto) y de 2011 (27 de septiembre).

1.2 Las cuatro reformas de la Constitución

La Constitución se ha reformado **cuatro veces**, siempre por el procedimiento del **art. 167** (→ IV.2). Las fechas son las de la **sanción** del Rey, que figuran al pie de cada reforma; el BOE las publica y entran en vigor, como la propia Constitución, el mismo día de la publicación.

Reforma	Artículo	Sanción	Publicación y entrada en vigor	Qué cambia
1992	13.2	27 de agosto de 1992	28 de agosto de 1992	Los extranjeros pueden tener sufragio pasivo (y no solo activo) en las elecciones municipales , por reciprocidad. Se añadió «y pasivo».
2011	135	27 de septiembre de 2011	27 de septiembre de 2011	Estabilidad presupuestaria: el artículo se reescribió entero. Los límites de déficit estructural del art. 135.2 «entrarán en vigor a partir de 2020» (disposición adicional única, ap. 3).
2024	49	15 de febrero de 2024	17 de febrero de 2024	Protección de las personas con discapacidad : actualiza su lenguaje y su contenido.
2026	69.3	19 de mayo de 2026	20 de mayo de 2026	Circunscripciones del Senado en las islas: Ibiza y Formentera pasan a elegir cada una su senador; la eficacia de estas circunscripciones «quedará pospuesta hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Senado» posteriores a la reforma (disposición transitoria única).

2.1 Reforma del art. 13.2 (1992)

Examen

Preguntado en exámenes oficiales: GACE-P 2008, pregunta 34.

Artículo 13

BOE

[...]

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de **sufragio activo y pasivo** en las elecciones municipales.

[...]

Reforma de la Constitución de 1992 (artículo único)

BOE

[...]

Artículo único.

El apartado 2 del artículo 13 de la Constitución Española queda redactado como sigue:

«Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.»

[...]

Madrid, **27 de agosto de 1992**.

[...]

CÓMO ERA ANTES · RESUMEN PROPIO, NO ES TEXTO LEGAL

Antes de 1992. El apartado ya permitía, por reciprocidad, una excepción a que solo los españoles sean titulares de los derechos del art. 23, pero **solo para el derecho de voto (sufragio activo)** en las elecciones municipales: un extranjero podía votar, no ser elegido. La reforma añadió el **sufragio pasivo** (poder ser elegido).

2.2 Reforma del art. 135 (2011)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-E 2019 extraordinario, pregunta 19.

Artículo 135 (apartados 1 a 4; el 5 y el 6 no se reproducen)

BOE

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al **principio de estabilidad presupuestaria**.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la **mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados**.

[...]

Exposición de motivos de la Reforma de 2011 (extracto)

BOE

[...]

La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española persigue, por tanto, **garantizar el principio de estabilidad presupuestaria**, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país.

[...]

CÓMO ERA ANTES · RESUMEN PROPIO, NO ES TEXTO LEGAL

Antes de 2011. El art. 135 era mucho más corto y trataba solo de la **deuda pública**: el Gobierno necesitaba autorización por ley para emitirla o contraer crédito, y los créditos para pagar los intereses y el capital de la deuda del Estado se consideraban siempre incluidos en los presupuestos de gastos y quedaban protegidos frente a enmiendas mientras cumplieran la ley de emisión. **No decía nada de estabilidad presupuestaria ni de déficit estructural**: la reforma reescribió el artículo entero.

2.3 Reforma del art. 49 (2024)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-P 2024, pregunta 48.

Artículo 49

BOE

1. **Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.** Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

Preámbulo de la Reforma de 2024 (extracto)

BOE

[...]

En el contexto descrito, resulta patente que la redacción original del artículo 49 de la Constitución Española de 1978, que plasmó el compromiso del constituyente con los derechos y libertades de las personas con discapacidad, **precisa de una actualización en cuanto a su lenguaje y contenido** para reflejar los valores que inspiran la protección de este colectivo, tanto en el ámbito nacional como internacional.

[...]

CÓMO ERA ANTES · RESUMEN PROPIO, NO ES TEXTO LEGAL

Antes de 2024. El art. 49 era un solo párrafo, con enfoque **asistencial**: ordenaba a los poderes públicos una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los **«disminuidos»** físicos, sensoriales y psíquicos, con atención especializada y amparo para disfrutar de los derechos del Título I. La reforma cambió el término por **«personas con discapacidad»** y el enfoque por el de derechos en **libertad e igualdad reales y efectivas**, con autonomía personal, inclusión social y participación de sus organizaciones.

2.4 Reforma del art. 69.3 (2026)

Artículo 69

BOE

[...]

3. En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas: **Ibiza, Formentera, Menorca**, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

[...]

Reforma de la Constitución de 2026 (artículo único y fecha)

BOE

[...]

Artículo único.

El apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española queda redactado como sigue:

[...]

Madrid, **19 de mayo de 2026**.

[...]

CÓMO ERA ANTES · RESUMEN PROPIO, NO ES TEXTO LEGAL

Antes de 2026. El apartado tenía ya una circunscripción por **isla o agrupación de islas** con Cabildo o Consejo Insular, con tres senadores para las islas mayores y uno para cada una de las demás, pero **Ibiza y Formentera figuraban unidas como una agrupación** que elegía **un solo senador**. La reforma las separó: cada una elige el suyo y desaparece la referencia a las «agrupaciones».

2.5 Por qué se reformó cada artículo

Las cuatro reformas tienen una **causa externa o social** que explica su contenido, y la propia reforma la cuenta en su **exposición de motivos** o preámbulo (citas literales, en **color violeta** como todos los textos de las reformas, para distinguirlos del artículo definitivo, que va en el color normal de los textos legales):

Reforma	Por qué se hizo	Lo dice así la reforma
1992 · art. 13.2	Para poder ratificar el Tratado de la Unión Europea (Maastricht) : reconocía a los ciudadanos de la Unión el derecho a ser elegibles en las elecciones municipales del Estado en que residan, y el Tribunal Constitucional declaró que chocaba con el art. 13.2 (que solo permitía el sufragio activo).	«es contraria al artículo 13.2 de la Constitución» ... «exige, pues, la reforma previa del citado precepto constitucional»
2011 · art. 135	La crisis económica y la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria : se quiso llevar a la Constitución la estabilidad presupuestaria para reforzar la confianza en la economía española y el compromiso con la UE.	«no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio de referencia a nuestra Constitución»
2024 · art. 49	Adaptar el artículo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Nueva York, 2006) y a la petición de las organizaciones del sector: actualizar su lenguaje y su contenido .	«precisa de una actualización en cuanto a su lenguaje y contenido»
2026 · art. 69.3	Atender la reivindicación histórica de Formentera : que, al tener su propio Consejo Insular, elija un senador propio y no comparta el de la agrupación Ibiza-Formentera.	«ha ido ligada históricamente a la posibilidad de elección de un senador propio»

IMPORTANTE

El texto que figura en cada reforma (2.1 a 2.4) es el redactado definitivo: el artículo tal como quedó tras la reforma y como está **hoy en vigor** en el texto consolidado del BOE. Cada reforma sustituye el texto anterior; no se acumulan. Dos matices de eficacia: en el art. 135, los límites de déficit estructural del apartado 2 «entrarán en vigor a partir de 2020», y en el 69.3, las nuevas circunscripciones del Senado se aplican desde las **primeras elecciones al Senado posteriores** a la reforma.

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Para el examen: artículos reformados **13.2, 135, 49 y 69.3**, y año de cada reforma (**1992, 2011, 2024, 2026**). La del 135 es la más «radical»: se reescribió entero, con ocasión de la crisis de la deuda.

OJO

La **guía M101** da el art. 69.3 el «20 de mayo de 2026»: es la fecha de **publicación y entrada en vigor**. La reforma es de **19 de mayo de 2026** (sanción).

Sección 3

II. ¿Cómo está hecha? Estructura de la Constitución

II.1 Las dos partes y la lógica de «las muñecas rusas»

CONCEPTO CLAVE

Parte dogmática: Arts. 1 a 55 (Título preliminar y Título I): principios y derechos y deberes fundamentales.

Parte orgánica: Arts. 56 a 169 (Títulos II a X): organización del Estado y sus instituciones.

La Constitución se abre con un **preámbulo** y su articulado se reparte en **dos partes**:

Parte	Títulos	Artículos	De qué trata
Parte dogmática	Título preliminar y Título I	1 a 55	Los principios y los derechos y deberes : qué es el Estado y qué se reconoce a las personas
Parte orgánica	Título II a Título X	56 a 169	Cómo se organiza el Estado y sus instituciones: Corona, Cortes, Gobierno, Poder Judicial, territorio, Tribunal Constitucional y reforma

1.1 La lógica de «las muñecas rusas»

Como muchas leyes, la Constitución va **de lo general a lo concreto**: lo primero que aparece es lo más **ideal e inespecífico**, y lo que viene después lo **concreta**. Si tienes esto en la cabeza, la estructura se asimila mejor:

- El **preámbulo** dice a qué aspira el Estado; la Constitución desarrolla esas aspiraciones. Según el módulo M101, no tiene valor jurídico propio («papel mojado»), pero a la vez es lo más importante porque da el sentido a todo lo demás.
- El **Título preliminar** y el **Título I** son la parte dogmática: sientan las ideas que luego desarrolla la parte orgánica.
- Dentro del Título I ocurre lo mismo: el **art. 10** (la dignidad de la persona, los derechos inviolables...) queda **fuera de los capítulos** y nutre «espiritualmente» todo lo demás; y el **art. 14** (la igualdad ante la ley) queda **fuera de las dos secciones** y se concreta en los derechos que vienen después.

Δ ATENCIÓN EXAMEN

No es una regla que se cumpla a rajatabla, pero **sirve para ubicar**: lo primero es lo más importante y a la vez lo más genérico; lo que viene después es lo que concreta. Por eso los artículos 10 y 14 quedan «suellos».

1.2 El Preámbulo y la fórmula de promulgación

Examen

Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2025 extraordinario, pregunta 3.

Fórmula de promulgación y Preámbulo de la Constitución**BOE**

SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:

[...]

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, **las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica** la siguiente

CONSTITUCIÓN

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Pregunta oficial de 2025 (GACE-L extraordinario, pregunta 3): el Preámbulo cierra con «**las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica** la siguiente Constitución». Quien **sanciona** es el **Rey** (27 de diciembre de 1978), no el Gobierno: no confundas **aprobar** (Cortes), **ratificar** (pueblo, en referéndum) y **sancionar** (Rey) (→ I.1.1).

II.2 Los títulos y sus artículos

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2025, pregunta 1; GACE-L 2025 extraordinario, pregunta 1.

IMPORTANTE Hay que saberse **los nombres de los títulos** y **cómo se reparten los artículos** entre ellos. Se pregunta con frecuencia (p. ej., «¿en qué título está el art. 56?», «¿qué artículos comprende el Título VIII?»).

Título	Nombre (rúbrica del BOE)	Artículos	N.º	Qué regula
Título preliminar	—	1–9	9	Los principios del Estado: Estado social y democrático de Derecho, soberanía y Monarquía parlamentaria (1), unidad y autonomía (2), lenguas (3), bandera (4), capital (5), partidos (6), sindicatos y asociaciones empresariales (7), Fuerzas Armadas (8) y sujeción a la Constitución (9)
Título I	De los derechos y deberes fundamentales	10–55	46	Dignidad de la persona (10); españoles y extranjeros (11-13); derechos y libertades (14-38); principios rectores de la política social y económica (39-52); garantías (53-54) y suspensión de los derechos (55)
Título II	De la Corona	56–65	10	El Rey como Jefe del Estado (56), la sucesión (57), la regencia y la tutela (59-60), el juramento (61), sus funciones (62-63), el refrendo de sus actos (64) y la dotación de la Familia Real (65)
Título III	De las Cortes Generales	66–96	31	Cámaras (66-80): composición del Congreso (68) y del Senado (69), estatuto de los parlamentarios (70-71), Pleno y Comisiones (75), Diputación Permanente (78). Elaboración de las leyes (81-92): leyes orgánicas (81), legislación delegada (82-85), decretos-leyes (86), iniciativa legislativa (87), sanción (91) y referéndum consultivo (92). Tratados internacionales (93-96)

Título	Nombre (rúbrica del BOE)	Artículos	N.º	Qué regula
Título IV	Del Gobierno y de la Administración	97–107	11	La función del Gobierno (97), su composición (98), el Presidente (99), el cese del Gobierno (101), la responsabilidad criminal de sus miembros (102), la Administración Pública (103), las Fuerzas y Cuerpos de seguridad (104), el control judicial de la Administración (106) y el Consejo de Estado (107)
Título V	De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales	108–116	9	Responsabilidad política del Gobierno ante el Congreso (108), información y comparecencias (109-111), cuestión de confianza (112), moción de censura (113-114), disolución de las Cámaras (115) y estados de alarma, excepción y sitio (116)
Título VI	Del Poder Judicial	117–127	11	La justicia y su independencia (117), el cumplimiento de las sentencias (118), la justicia gratuita (119), la publicidad de las actuaciones (120), el error judicial (121), el Consejo General del Poder Judicial (122), el Tribunal Supremo (123), el Ministerio Fiscal (124), la acción popular y el Jurado (125), la policía judicial (126) y las incompatibilidades de jueces y fiscales (127)
Título VII	Economía y Hacienda	128–136	9	La riqueza al servicio del interés general (128), la intervención en la economía (129-131), los bienes públicos (132), los tributos (133), los Presupuestos Generales del Estado (134), la estabilidad presupuestaria (135) y el Tribunal de Cuentas (136)
Título VIII	De la Organización Territorial del Estado	137–158	22	Principios generales (137-139): organización territorial, solidaridad e igualdad de derechos. Administración Local (140-142): municipios, provincias y haciendas locales. Comunidades Autónomas (143-158): acceso a la autonomía, Estatutos, competencias, organización, control, Delegado del Gobierno y financiación
Título IX	Del Tribunal Constitucional	159–165	7	Composición (159), Presidente (160), competencias (161), legitimación para recurrir (162), cuestión de inconstitucionalidad (163), efectos de las sentencias (164) y ley orgánica del Tribunal (165)
Título X	De la reforma constitucional	166–169	4	La reforma constitucional: iniciativa (166), procedimiento general (167), procedimiento agravado (168) y límites en guerra y en los estados del art. 116 (169)
Total		1–169	169	

La columna «Qué regula» es un resumen propio de cada título, con el artículo de cada materia; no es texto legal.

Números finales de cada título (para fijar los límites): **9 · 55 · 65 · 96 · 107 · 116 · 127 · 136 · 158 · 165 · 169**.

Los títulos tienen **rúbrica propia** salvo el **Título preliminar**, que no tiene nombre. En total: **11 títulos** (el preliminar y diez numerados), **169 artículos** y **15 disposiciones** (→ II.4).

2.1 Cómo memorizar los límites de los títulos Módulo M107

1.º El orden de los títulos II a X. Se aprende de lo más «alto» a lo más práctico: la **Corona** (Título II, la más solemne), después los poderes del Estado —**Cortes, Gobierno y Administración**, las **relaciones** entre ambos y el **Poder Judicial**—, luego **Economía y Hacienda**, la **organización territorial** (el gran asunto político, que ya asoma en los primeros artículos: lenguas, banderas, autonomía) y, al final, los dos «constitucionales»: el **Tribunal Constitucional** y la **reforma**. Saber qué es lo último ayuda: la reforma cierra la Constitución, como es lógico.

2.º Los dos «cincos». El Título I acaba en el **55** (su único artículo final es el de la suspensión de los derechos) y el Título II en el **65: 55, 65**.

3.º Desde el Título III, no memorices el final: suma. Cada título termina en «su primer artículo + N»:

Título	Primer artículo	+ N	Último artículo
III · Cortes Generales	66	+30	96
IV · Gobierno y Administración	97	+10	107
V · Relaciones Gobierno–Cortes	108	+8	116
VI · Poder Judicial	117	+10	127
VII · Economía y Hacienda	128	+8	136
VIII · Organización territorial	137	+21	158
IX · Tribunal Constitucional	159	+6	165
X · Reforma constitucional	166	+3	169

Los números se retienen mejor con una idea: **30, 10 y 8** son los «sumandos» de los primeros bloques (las Cortes se llevan el 30; el Gobierno y el Poder Judicial, un 10 cada uno; las relaciones y Economía, el «8 comodín»), y lo que queda desde el art. 137 hasta el 169 —**21 + 6 + 3**— suma otro **30**. Recuerda que «+ N» significa que el título tiene **N + 1** artículos (el Título III tiene 31).

II.3 El Título I por dentro (lo más preguntable)

IMPORTANTE Es **lo más preguntable de la estructura**, sobre todo la división del **capítulo segundo** en secciones. Hay que saberlo «como el padrenuestro».

Unidad	Nombre (BOE)	Artículos	Ojo
Título I	«De los derechos y deberes fundamentales»	10 a 55	Contiene los derechos, deberes y sus garantías
Art. 10	(dignidad de la persona...)	10	Fuera de los capítulos: va antes del capítulo primero
Capítulo primero	«De los españoles y los extranjeros»	11 a 13	Nacionalidad, mayoría de edad y extranjeros
Capítulo segundo	«Derechos y libertades»	14 a 38	El art. 14 queda fuera de las dos secciones
Sección 1. ^a	«De los derechos fundamentales y de las libertades públicas»	15 a 29	Los derechos fundamentales: la máxima protección
Sección 2. ^a	«De los derechos y deberes de los ciudadanos»	30 a 38	Derechos y deberes de los ciudadanos
Capítulo tercero	«De los principios rectores de la política social y económica»	39 a 52	Son principios, no derechos fundamentales
Capítulo cuarto	«De las garantías de las libertades y derechos fundamentales»	53 y 54	Garantías: arts. 53 y 54 (→ tema I.2 · III)
Capítulo quinto	«De la suspensión de los derechos y libertades»	55	Suspensión (→ tema I.2 · IV)

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Los dos «suetos» del título I: el **art. 10** queda fuera de los capítulos y el **art. 14** queda dentro del capítulo segundo pero **fuera de las secciones primera y segunda**. Si preguntan «¿qué artículos comprende la sección primera?», la respuesta es **15 a 29** (no el 14).

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

La división de los 55 artículos de la parte dogmática, en una línea: 1-9 · 10 · 11-13 · 14 · **15-29** · 30-38 · 39-52 · 53-54 · 55.

3.1 Reglas para no perderse en el Título I Módulo M107

- **Los dos artículos «colgantes».** En el Título I —el más importante— aparecen dos artículos que quedan fuera de la subdivisión siguiente: el **10**, fuera de los capítulos, y el **14**, dentro del capítulo II pero fuera de las secciones. Los dos son «de principios» (la dignidad de la persona; la igualdad y la no discriminación): lo más general abre cada nivel y lo más concreto viene después.
- **Cómo saber dónde acaba.** El título I termina en el **55**: recuerda la rima del cinco. El capítulo V solo tiene ese artículo (la suspensión de los derechos, «el destructor»).
- **El capítulo I, de «calentamiento».** Son tres artículos poco importantes pero muy tramposos: la **nacionalidad** (11), la **mayoría de edad** (12) y los **extranjeros** (13). No te olvides de que existe antes de llegar al capítulo II.
- **«Los dos protectores».** El capítulo IV (arts. **53** y **54**) protege lo anterior: el 53, con la tutela y el amparo; el 54, con el Defensor del Pueblo.
- **El capítulo III, por descarte.** Si ya sabes que la sección 2.^a acaba en el **38** y que los protectores empiezan en el **53**, el capítulo III es lo que queda: del **39 al 52**.
- **Círculos concéntricos.** Cuanto más te alejas del centro, menos garantías y menos preguntas: **sección 1.^a** (máxima protección), **sección 2.^a** (vinculan a los poderes públicos, pero sin amparo salvo el 30.2) y **capítulo III** (solo informan). Si preguntan por el amparo, ubica el artículo: ¿está en 14, 15-29 o 30.2?

Truco: de **15 a 29** es la sección primera del capítulo segundo del título I. Parece un trabalenguas, pero es la clave de muchas preguntas: los derechos de la sección primera son los que tienen **todas** las garantías, incluidas la reserva de ley orgánica (art. 81) y la reforma agravada (art. 168); el art. 14 y el 30.2 comparten solo algunas, como el amparo (→ tema I.2 · I).

II.4 Los capítulos de los Títulos III y VIII y las disposiciones (4-9-1-1)

CONCEPTO CLAVE

Disposiciones (4-9-1-1): Cuatro adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final, que cierran la Constitución.

4.1 Los capítulos de los Títulos III y VIII

PRESCINDIBLE

No pierdas tiempo memorizando la división en capítulos de los Títulos III y VIII. El módulo la considera prescindible: se pregunta mucho menos que la del Título I. Basta con saber que existen y los límites de los títulos. Aquí está por si quieres consultarla:

Título	Capítulo	Nombre (BOE)	Artículos
Título III	Capítulo primero	De las Cámaras	66–80
Título III	Capítulo segundo	De la elaboración de las leyes	81–92
Título III	Capítulo tercero	De los Tratados Internacionales	93–96

Título	Capítulo	Nombre (BOE)	Artículos
Título VIII	Capítulo primero	Principios generales	137–139
Título VIII	Capítulo segundo	De la Administración Local	140–142
Título VIII	Capítulo tercero	De las Comunidades Autónomas	143–158

Nota: en el Título I (11 a 13, 14 a 38, 39 a 52, 53 y 54, 55) la división sí es muy preguntable; en el III y el VIII, no.

4.2 Las disposiciones: 4-9-1-1

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2025 extraordinario, pregunta 2.

Tras el artículo 169 vienen **quince disposiciones**, que se agrupan así:

Clase	Cuántas	Cuáles
Adicionales	4	Primera a cuarta
Transitorias	9	Primera a novena
Derogatoria	1	Única
Final	1	Única

IMPORTANTE Regla mnemotécnica: «4-9-1-1». Cuatro adicionales, **nueve** transitorias (la Constitución nace en plena **transición**: por eso son las más numerosas), **una** derogatoria y **una** final. Y siempre **en este orden**: adicionales, transitorias, derogatoria y final.

Disposición derogatoria

BOE

1. **Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política**, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.
2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.
3. Asimismo quedan derogadas **cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución**.

Disposición final

BOE

Esta Constitución **entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial** en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

La **disposición derogatoria** deroga la Ley para la Reforma Política y las Leyes Fundamentales del régimen anterior (apartados 1 y 2) y, con carácter general, «cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución» (apartado 3); la **final** fija la **entrada en vigor** (→ I.1).

II.5 Resumen de la estructura

SÍNTESIS

- **Preámbulo + Parte dogmática** (arts. **1-55**: Título preliminar y Título I) + **Parte orgánica** (arts. **56-169**: Títulos II a X) + **15 disposiciones** (4-9-1-1).
- **11 títulos, 169 artículos**. Finales de título: 9 · 55 · 65 · 96 · 107 · 116 · 127 · 136 · 158 · 165 · 169.
- **Título I**: art. 10 (suelto) · cap. I (11-13) · cap. II (14-38: art. 14 suelto, **sección 1.ª 15-29**, sección 2.ª 30-38) · cap. III (39-52) · cap. IV (53-54) · cap. V (55).
- La división en capítulos de los Títulos III y VIII es **PRESCINDIBLE**.

Sección 4

III. ¿De qué trata cada artículo? Los artículos 1 a 55

III.1 Cómo estudiar los artículos 1 a 55

IMPORTANTE **Primera meta:** saber **de qué trata cada artículo** y **dónde está** en la estructura. Preguntan directamente cosas como «¿qué regula el artículo 20?» (la libertad de expresión). La Constitución es la única norma por la que se pregunta así.

- **Del 1 al 38 y del 53 al 55: hay que saber de qué trata cada uno.** Las preguntas se resuelven con eso.
- **Del 39 al 52** (principios rectores): también conviene saber de qué tratan, sobre todo para **distinguirlos de los derechos** de los capítulos anteriores. Los examinadores intentan **meter como derechos fundamentales** cosas que no lo son: la salud, la vivienda, la redistribución de la renta, la **propiedad privada**... (→ tema I.2 · III.5).
- A la vez, **ubícalos**: cuando leas el art. 12 pregúntate «¿dónde estaba?» (capítulo I del título I). Ponerte a prueba así es la forma de aprender la estructura.
- Segunda meta, en vueltas posteriores: la **lectura profunda** de los 55 artículos hasta captar la «música», de modo que una palabra cambiada te haga saltar la alarma. **No hace falta saberlos literalmente.**
- Para entrenarlo, usa el : te sale el número y tienes que decir de qué trata.

1.1 Los tres niveles de estudio y dónde se pregunta más

Estudia los artículos 1 a 52 **por capas**, y no empieces por la última **Módulo M101**:

1. **Estructura:** a qué título, capítulo y sección pertenece cada artículo. Es lo primero porque de ello depende qué mecanismos de garantía tiene (defensa por el Defensor del Pueblo, desarrollo por ley orgánica, procedimiento de reforma...).
2. **Contenido:** asociar cada artículo con su materia, «al pistón» (el 3 es la lengua, el 8 las Fuerzas Armadas, el 33 la propiedad privada y la herencia). Es el cuadro del apartado siguiente.
3. **Lectura profunda** (último nivel y, en conjunto, pocas preguntas): la lectura con los puntos calientes subrayados.

Un dato que ayuda a repartir el esfuerzo: en los exámenes oficiales analizados, la **mayoría de las preguntas se concentra hasta el art. 29** (derechos fundamentales y libertades públicas). De la sección 2.ª (arts. 30 a 38) solo hay **una** pregunta (art. 34) y del capítulo III (arts. 39 a 52) solo **una** (art. 41). Prioriza el 1 al 29 sobre el 30 al 52.

1.2 El subrayado de la academia (módulo M103)

Los artículos 1 a 52 están anotados con un **código de colores** que verás en la (interruptor «Subrayado y comentarios de la academia») y en el **reverso** de las tarjetas del Test Constitución. Así tienes todo en el mismo lugar, sin duplicar apuntes:

Marca	Qué señala	Cómo usarla
 Examen (pill roja)	Artículo que ya ha caído en un examen del INAP	Léelo con más cuidado
 Importante	Cuestión importante, preguntada o susceptible de serlo	Grábatela
 Coletilla	Con qué se regula o limita un derecho: <i>ley, tratado, resolución judicial...</i>	Pregunta muy fácil de manipular: cambian la palabra
 Se limita (excepción y sitio)	Aparece en el cuadro de suspensión (arts. 55 y 116)	Domínalo un poco más (→ tema I.2 · IV)
 Ley orgánica	Materia que se regula expresamente por ley orgánica (art. 8, además del art. 81)	Es la excepción

Las **marcas azules** se completan con el art. 55.1 de la Constitución (en el PDF de la academia no están subrayadas en todos los artículos): prevalece la norma.

III.2 Cuadro: de qué trata cada artículo (1 a 55)

Cada artículo lleva el **color** de su título, capítulo o sección. Los títulos son los de la guía M101 (no son texto de la Constitución).

Título preliminar · arts. 1 a 9

Art.	De qué trata (título de la guía M101)
Art. 1	España se constituye en un Estado social y democrático de derecho
Art. 2	Unidad indisoluble de la nación española
Art. 3	Lengua
Art. 4	Bandera
Art. 5	La capital del Estado es la villa de Madrid
Art. 6	Partidos políticos
Art. 7	Sindicatos y asociaciones empresariales
Art. 8	Fuerzas Armadas
Art. 9	Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución

Título I · art. 10 y capítulo primero (arts. 11 a 13)

Art.	De qué trata (título de la guía M101)
Art. 10	Dignidad de la persona
Art. 11	Nacionalidad
Art. 12	Los españoles son mayores de edad a los 18 años
Art. 13	Libertades de los extranjeros en España

Capítulo segundo · art. 14 y sección 1.^a (arts. 15 a 29) IMPORTANTE

Art.	De qué trata (título de la guía M101)
Art. 14	Igualdad de todos ante la ley
Art. 15	Derecho a la vida
Art. 16	Libertad ideológica, religiosa y de culto
Art. 17	Derecho a la libertad y seguridad
Art. 18	Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
Art. 19	Los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España
Art. 20	Libertad de expresión
Art. 21	Derecho de reunión pacífica y sin armas
Art. 22	Derecho de asociación
Art. 23	Derecho a participar en asuntos públicos
Art. 24	Derecho a la tutela judicial y efectiva
Art. 25	Principio de legalidad penal
Art. 26	Se prohíben los tribunales de honor en la Administración Civil
Art. 27	Derecho a la educación y libertad de enseñanza
Art. 28	Libertad sindical y derecho a la huelga
Art. 29	Derecho de petición

Sección 2.^a · arts. 30 a 38

Art.	De qué trata (título de la guía M101)
Art. 30	Los españoles tenemos el derecho y el deber de defender España
Art. 31	Deber de contribuir en el sostenimiento de los gastos públicos
Art. 32	El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en igualdad jurídica
Art. 33	Derecho a la propiedad privada y a la herencia
Art. 34	Derecho de fundación para fines de interés general
Art. 35	Derecho al trabajo y deber de trabajar
Art. 36	Colegios profesionales y agrupación de las profesiones tituladas

Art.	De qué trata (título de la guía M101)
Art. 37	Derecho a la negociación colectiva
Art. 38	Libertad de empresa en el marco de una economía de libre mercado

Capítulo tercero · arts. 39 a 52

Art.	De qué trata (título de la guía M101)
Art. 39	Protección de la familia e hijos
Art. 40	Redistribución equitativa de la riqueza
Art. 41	Régimen público de la Seguridad Social para todos los ciudadanos
Art. 42	Salvaguardia de los derechos de los trabajadores españoles en el extranjero
Art. 43	Derecho a la salud
Art. 44	Cultura e investigación científica
Art. 45	Protección del medio ambiente
Art. 46	Protección del patrimonio histórico-artístico
Art. 47	Derecho a una vivienda digna y adecuada
Art. 48	Fomentar la participación de la juventud
Art. 49	Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas
Art. 50	Pensiones públicas, periódicas y actualizadas para la tercera edad
Art. 51	Consumidores y usuarios, defensores y protegidos
Art. 52	Organizaciones profesionales cuya estructura interna y funcionamiento deberá ser democrático

Capítulo cuarto y quinto · arts. 53 a 55

Art.	De qué trata
Art. 53	Vinculación de los poderes públicos, reserva de ley y tutela de los derechos (→ tema I.2 · III)
Art. 54	El Defensor del Pueblo (→ tema I.2 · V)
Art. 55	Suspensión de derechos y libertades (→ tema I.2 · IV)

Los arts. 53 a 55 no figuran en la tabla de la guía: el rótulo es nuestro.

III.3 Lectura profunda: Título preliminar (arts. 1 a 9)

CONCEPTO CLAVE

Valores superiores: Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político: los valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1.1).

Soberanía nacional: Reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2).

Es el **Título preliminar**: no tiene nombre. Sienta los **principios del Estado**: forma, valores, soberanía, unidad y autonomía, lenguas, símbolos, capital, partidos, sindicatos, Fuerzas Armadas y sujeción a la Constitución.

3.1 Art. 1 · España se constituye en un Estado social y democrático de derecho

Examen Preguntado en exámenes oficiales. La academia lo recoge entre los artículos preguntados en exámenes oficiales (recorrido del módulo M103). **Módulo M103**

Artículo 1

BOE

1. España se constituye en un **Estado social y democrático de Derecho**, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico **la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político**.
2. **La soberanía nacional reside en el pueblo español**, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la **Monarquía parlamentaria**.

Tres ideas, un apartado cada una: **valores superiores** (cuatro: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político), **soberanía nacional** del pueblo español y **forma política** (Monarquía parlamentaria).

3.2 Art. 2 · Unidad indisoluble de la nación española

Artículo 2

BOE

La Constitución se fundamenta en la **indisoluble unidad de la Nación española**, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el **derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones** que la integran y la **solidaridad entre todas ellas**.

Tres ideas: **unidad**, **autonomía** y **solidaridad**.

3.3 Art. 3 · Lengua

Artículo 3

BOE

1. **El castellano es la lengua española oficial del Estado**. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. **Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos**.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Del castellano hay **deber de conocerla** y **derecho a usarla**; las demás lenguas son oficiales en su Comunidad **según sus Estatutos**.

3.4 Art. 4 · Bandera

Artículo 4

BOE

1. La bandera de España está formada por **tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja**, siendo **la amarilla de doble anchura** que cada una de las rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Rojo-amarillo-rojo: la franja **amarilla** es la de **doble anchura**.

3.5 Art. 5 · La capital del Estado es la villa de Madrid

Artículo 5

BOE

La capital del Estado es la **villa de Madrid**.

La capital es la **villa** de Madrid.

3.6 Art. 6 · Partidos políticos

Artículo 6

BOE

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. **Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.**

IMPORTANTE **Estructura interna y funcionamiento democráticos:** lo exige la Constitución a los **partidos** (art. 6), a los **sindicatos y asociaciones empresariales** (art. 7), a los **Colegios Profesionales** (art. 36) y a las **organizaciones profesionales** (art. 52).

3.7 Art. 7 · Sindicatos y asociaciones empresariales

Artículo 7

BOE

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son **libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley**. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Mismo esquema que el art. 6: creación y actividad **libres** dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

3.8 Art. 8 · Fuerzas Armadas

Examen **Preguntado en exámenes oficiales.** La academia lo recoge entre los artículos preguntados en exámenes oficiales (recorrido del módulo M103). **Módulo M103**

Artículo 8

BOE

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el **Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire**, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
2. **Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar** conforme a los principios de la presente Constitución.

Tres ejércitos (**Tierra, Armada y Aire**) y **ley orgánica** para las bases de la organización militar.

3.9 Art. 9 · Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2024, pregunta 49; GACE-P 2025, pregunta 51.

Artículo 9

BOE

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean **reales y efectivas**; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el **principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.**

IMPORTANTE El art. 9.3 garantiza siete principios: legalidad · jerarquía normativa · publicidad de las normas · irretroactividad de las sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales · seguridad jurídica · responsabilidad · interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Sección 5

IV. ¿Cómo se reforma la Constitución? Título X (arts. 166 a 169)

IV.1 La iniciativa de reforma (arts. 87.1 y 2 y 166)

CONCEPTO CLAVE

Iniciativa legislativa popular: La regula el art. 87.3; no puede ejercerse para reformar la Constitución (art. 166).

Título X: De la reforma constitucional: arts. 166 a 169, con dos procedimientos (el ordinario del art. 167 y el agravado del art. 168).

1.1 Los titulares (art. 87)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2019, pregunta 46.

Artículo 87

BOE

1. La iniciativa legislativa corresponde **al Gobierno, al Congreso y al Senado**, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
2. **Las Asambleas de las Comunidades Autónomas** podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara **un máximo de tres miembros** de la Asamblea encargados de su defensa.
3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán **no menos de 500.000 firmas acreditadas**. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

FICHA

Qué

Iniciativa a la que remite el art. 166 (→ IV.1.2)

Quién	• El Gobierno • El Congreso y el Senado • Las Asambleas de las Comunidades Autónomas
Cómo	• Asambleas autonómicas: «solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley» o «remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley»
Plazos y mayorías	Las Asambleas delegan ante el Congreso un máximo de tres miembros
⚠ Ojo en el examen	Las Asambleas autonómicas no presentan la iniciativa ante el Senado: la remiten a la Mesa del Congreso o la piden al Gobierno .

1.2 Remisión al art. 87 (art. 166)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2008, pregunta 1.

Artículo 166

BOE

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los **apartados 1 y 2 del artículo 87**.

FICHA

Qué	Quién puede proponer una reforma constitucional
Quién	Los titulares de los apartados 1 y 2 del art. 87 (→ IV.1.1)
Cómo	En los términos de la iniciativa legislativa
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	El art. 166 remite solo a los apartados 1 y 2 del art. 87: la iniciativa popular (87.3) no puede proponer una reforma constitucional.

PRESCINDIBLE

Prioridad baja: la tramitación por cada Cámara sale de sus **Reglamentos**, que no figuran en la fuente del programa para este tema (solo la CE, arts. 166 a 169). Lo que hay que dominar es el art. 166 y el 87; esto, solo para repaso avanzado.

1.3 Requisitos de las proposiciones en cada Cámara (Reglamento del Congreso, art. 146.1; Reglamento del Senado, art. 152)

Artículo 146.1 (Reglamento del Congreso)

BOE

1. Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los artículos 166 y 167 de la Constitución se tramitarán conforme a las normas establecidas en este Reglamento para los proyectos y proposiciones de ley, si bien éstas deberán ir **suscritas por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los miembros de la Cámara**.

[...]

Artículo 152 (Reglamento del Senado)

BOE

Cincuenta Senadores que no pertenezcan a un mismo Grupo parlamentario podrán presentar proposiciones articuladas de reforma constitucional.

FICHA	
Qué	Quién firma una proposición de reforma en cada Cámara
Quién	- Congreso: dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los Diputados - Senado: cincuenta Senadores de más de un Grupo parlamentario
Cómo	En el Congreso, por las normas de los proyectos y proposiciones de ley (art. 146.1); en el Senado, toma en consideración (art. 153)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Congreso: 2 grupos o 1/5 . Senado: 50 Senadores que no pertenezcan a un mismo Grupo .

1.4 Por qué el Senado lo tiene más difícil (la asimetría)

Compara los dos requisitos y verás que **no pesan lo mismo**. En el **Congreso** basta con **dos grupos parlamentarios**, y un grupo puede ser muy pequeño: dos formaciones con pocos escaños ya suman firma suficiente (o, alternatively, **una quinta parte** de los Diputados). En el **Senado** hacen falta **cincuenta Senadores** y, además, **de más de un Grupo**: es decir, el listón de partida es mucho más alto. Esa **asimetría entre las dos Cámaras** se repite en otros procedimientos de las Cortes Generales, y conviene tenerla en la cabeza porque ayuda a recordar cuál es cuál: **Congreso, la puerta más ancha; Senado, la más estrecha**.

Módulo M101

IV.2 El procedimiento del art. 167

CONCEPTO CLAVE

Comisión de composición paritaria: Comisión de Diputados y Senadores que intenta un texto de acuerdo cuando las Cámaras no aprueban la reforma del art. 167.

Procedimiento ordinario de reforma: Art. 167: aprobación por tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo, comisión paritaria y, en su defecto, mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso; referéndum solo si lo piden una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

2.1 Mayorías, Comisión paritaria y referéndum facultativo (art. 167)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2013, pregunta 1; 2.º ejercicio GACE-L 2019, primera parte, pregunta 1 a) y b).

Artículo 167

BOE

- Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una **mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras**. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una **Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores**, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
- De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la **mayoría absoluta del Senado**, el Congreso, **por mayoría de dos tercios**, podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, **dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.**

FICHA	
Qué	Procedimiento para cualquier reforma que no sea del art. 168
Quién	- Las Cortes Generales (Congreso y Senado) - Comisión paritaria de Diputados y Senadores, si no hay acuerdo Una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras: piden el referéndum
Cómo	- Aprobación por tres quintos de cada Cámara - Sin acuerdo: Comisión paritaria → texto votado por Congreso y Senado - Si aun así no se aprueba: basta la mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso - Referéndum de ratificación solo si se solicita
Plazos y mayorías	3/5 de cada Cámara - Alternativa: mayoría absoluta del Senado + 2/3 del Congreso - Referéndum: lo piden 1/10 de los miembros de cualquier Cámara en 15 días desde la aprobación
⚠ Ojo en el examen	Dos tercios del Congreso (no del Senado) en la vía del 167.2. El referéndum del 167 es facultativo ; el del 168, obligatorio (→ IV.3.1).

PRESCINDIBLE

Prioridad baja: la tramitación por cada Cámara sale de sus **Reglamentos**, que no figuran en la fuente del programa para este tema (solo la CE, arts. 166 a 169). Lo que hay que dominar es el art. 167; esto, solo para repaso avanzado.

2.2 La tramitación en el Congreso (Reglamento del Congreso, art. 146.2 a 4)

Artículo 146.2 a 4 (Reglamento del Congreso)

BOE

[...]

2. El texto aprobado por el Pleno deberá someterse a una **votación final** en la que, para quedar aprobado, se requerirá el voto favorable de los **tres quintos de los miembros de la Cámara**.

3. Si no hubiere acuerdo entre el Congreso de los Diputados y el Senado, se intentará obtenerlo por medio de una **Comisión Mixta paritaria**. Si ésta llegase a un acuerdo, el texto resultante será sometido a votación en la que debe obtener la mayoría señalada en el apartado precedente.

4. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

FICHA	
Qué	Votación de la reforma del art. 167 en el Congreso
Quién	Pleno del Congreso; Comisión Mixta paritaria
Cómo	Votación final sobre el texto aprobado por el Pleno

Plazos y mayorías	Tres quintos de los miembros de la Cámara; con la Comisión Mixta, la misma mayoría
△ Ojo en el examen	El Reglamento la llama Comisión Mixta paritaria ; la Constitución, «Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores».

2.3 La tramitación en el Senado (Reglamento del Senado, arts. 154 y 156)

Artículo 154 (Reglamento del Senado)

BOE

1. Cuando el Senado reciba un proyecto o proposición de reforma constitucional, aprobado previamente por el Congreso de los Diputados, la Mesa, o el Presidente por delegación, conforme a las reglas generales del procedimiento legislativo ordinario, la calificará y admitirá, así como dispondrá su inmediata publicación y su remisión a la **Comisión Constitucional**, y fijará el plazo para la presentación de enmiendas.

[...]

Artículo 156 (Reglamento del Senado)

BOE

1. La aprobación de la reforma constitucional requerirá la obtención de una **mayoría favorable de tres quintos de Senadores en una votación final sobre el conjunto**.

2. Si el Senado aprobase la reforma constitucional con el mismo texto recibido del Congreso de los Diputados se comunicará a esta última Cámara.

3. Cuando el texto aprobado por el Senado difiriese del aprobado previamente por el Congreso, la Cámara elegirá los Senadores que hayan de representarla en la Comisión Mixta paritaria encargada de elaborar un texto común, que será posteriormente votado por ambas Cámaras.

4. El texto elaborado por la Comisión a que se refiere el apartado anterior, deberá ser aprobado por una mayoría de tres quintos de Senadores. Si no se alcanzase dicho número, pero fuese votada favorablemente por la **mayoría absoluta del Senado**, el Presidente lo comunicará al del Congreso a los efectos previstos en el apartado segundo del artículo 167 de la Constitución.

FICHA	
Qué	Votación de la reforma del art. 167 en el Senado
Quién	Mesa (califica y admite), Comisión Constitucional (dictamen) y Pleno del Senado
Cómo	• Si el Senado aprueba el mismo texto del Congreso: se comunica al Congreso • Si difiere: Comisión Mixta paritaria
Plazos y mayorías	• Tres quintos de Senadores en una votación final sobre el conjunto • Texto de la Comisión Mixta: tres quintos; si solo logra la mayoría absoluta, se comunica al Congreso (art. 167.2 CE)
△ Ojo en el examen	La mayoría absoluta del Senado es la que abre la vía del art. 167.2 (dos tercios del Congreso).

2.4 El referéndum facultativo (Reglamento del Senado, art. 157; LO 2/1980, arts. 2.3 y 7)

Artículo 157 (Reglamento del Senado)

BOE

Aprobada una reforma constitucional por las Cortes Generales, y **dentro de los quince días siguientes, una décima parte de los miembros del Senado** podrán requerir, mediante escrito dirigido al Presidente, la celebración de un referéndum para su ratificación. En este caso, el Presidente dará traslado de dicho escrito al del Gobierno para que se efectúe la oportuna convocatoria.

Artículo segundo (LO 2/1980, de referéndum)

BOE

[...]

Tres. **Corresponde al Rey convocar a referéndum**, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente.

Artículo séptimo (LO 2/1980, de referéndum)

BOE

En los casos de referéndum constitucional previstos en los artículos ciento sesenta y siete y ciento sesenta y ocho de la Constitución, **será condición previa la comunicación por las Cortes Generales al Presidente del Gobierno** del proyecto de reforma aprobado que haya de ser objeto de ratificación popular. La comunicación acompañará, en su caso, la solicitud a que se refiere el artículo ciento sesenta y siete, tres, de la Constitución.

Recibida la comunicación se procederá, en todo caso, a la convocatoria **dentro del plazo de treinta días** y a su celebración **dentro de los sesenta días siguientes**.

FICHA	
Qué	Ratificación popular de la reforma
Quién	- Lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (en el Senado, por escrito al Presidente) - Lo convoca el Rey, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente
Cómo	Las Cortes comunican al Presidente del Gobierno el proyecto aprobado, con la solicitud del art. 167.3
Plazos y mayorías	- Solicitud: 15 días desde la aprobación - Convocatoria: dentro de 30 días desde la comunicación - Celebración: dentro de los 60 días siguientes
⚠ Ojo en el examen	Tres plazos distintos: 15 (pedirlo), 30 (convocarlo) y 60 (celebrarlo).

IV.3 El procedimiento del art. 168

CONCEPTO CLAVE

Referéndum de ratificación: Votación del pueblo sobre una reforma ya aprobada: facultativo en el art. 167, obligatorio en el 168.

Procedimiento agravado de reforma: Art. 168: revisión total o de los preceptos más protegidos (Título preliminar, sección 1.ª del capítulo II del Título I y Título II): dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio.

3.1 Revisión total o de las partes protegidas (art. 168)

Artículo 168

BOE

1. Cuando se propusiere la **revisión total** de la Constitución o una parcial que afecte **al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II**, se procederá a la aprobación del principio por **mayoría de dos tercios de cada Cámara**, y a la **disolución inmediata de las Cortes**.
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que **deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras**.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, **será sometida a referéndum para su ratificación**.

FICHA	
Qué	Procedimiento reforzado de reforma
Quién	• Las Cortes que aprueban el principio (y quedan disueltas) • Las Cámaras elegidas después • El pueblo, en referéndum obligatorio
Cómo	Se aplica a: • La revisión total • Una revisión parcial que afecte al Título preliminar (arts. 1 a 9) • ... al Capítulo segundo, Sección primera, del Título I (arts. 15 a 29) • ... al Título II (la Corona, arts. 56 a 65)
Plazos y mayorías	• 1. Principio: 2/3 de cada Cámara + disolución inmediata • 2. Nuevas Cámaras: ratifican y aprueban el nuevo texto por 2/3 de ambas • 3. Referéndum de ratificación, siempre
⚠ Ojo en el examen	No están protegidos el art. 14 ni la Sección 2.ª : la Sección 1.ª empieza en el art. 15 (→ II.3). El Título X tampoco está en el art. 168.1: se reforma por el art. 167. El referéndum es obligatorio («será sometida»).

PRESCINDIBLE

Prioridad baja: la tramitación por cada Cámara sale de sus **Reglamentos**, que no figuran en la fuente del programa para este tema (solo la CE, arts. 166 a 169). Lo que hay que dominar es el art. 168; esto, solo para repaso avanzado.

3.2 La tramitación en el Congreso (Reglamento del Congreso, art. 147)

Artículo 147 (Reglamento del Congreso)

BOE

1. Los proyectos y proposiciones de ley que postularen la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, el Capítulo II, Sección I del Título I, o al Título II de la Constitución, serán sometidos a un debate ante el Pleno, que se ajustará a **las normas previstas para los de totalidad**.
2. Terminado el debate, se procederá a la votación. Si votan a favor del principio de revisión **las dos terceras partes de los miembros de la Cámara**, la Presidencia del Congreso lo comunicará a la del Senado.
3. Si en esta Cámara recibiera también la mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, la Presidencia del Congreso lo comunicará a la del Gobierno para que someta a la sanción del Rey o de la Reina el **Real Decreto de disolución de las Cortes Generales**.
4. Constituidas las nuevas Cortes, la decisión tomada por las disueltas será sometida a ratificación. Si el acuerdo del Congreso fuera favorable, se comunicará a la Presidencia del Senado.

5. Una vez tomado el acuerdo por ambas Cámaras, el Congreso, por el procedimiento legislativo común, tramitará el nuevo texto constitucional, que para ser aprobado requerirá la votación favorable de **las dos terceras partes de los miembros del Congreso**. De obtener dicha aprobación, se remitirá al Senado.

6. Aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, la Presidencia del Congreso de los Diputados lo comunicará a la del Gobierno, a los efectos del artículo 168.3 de la Constitución.

FICHA	
Qué	Pasos del art. 168 en el Congreso
Quién	• Pleno del Congreso • Presidencia del Congreso: comunica al Senado y al Gobierno • Gobierno: somete al Rey el Real Decreto de disolución
Cómo	• Debate de totalidad sobre el principio de revisión • Si 2/3 de cada Cámara: Real Decreto de disolución • Nuevas Cortes: ratificación y tramitación del nuevo texto por el procedimiento legislativo común
Plazos y mayorías	Dos tercios de los miembros: para el principio y para el nuevo texto
△ Ojo en el examen	El nuevo texto se tramita por el procedimiento legislativo común ; aprobado, la Presidencia del Congreso lo comunica al Gobierno para el referéndum (art. 168.3).

3.3 La tramitación en el Senado (Reglamento del Senado, arts. 158 y 159)

Artículo 158 (Reglamento del Senado)

BOE

1. Tratándose de una revisión total de la Constitución o de una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, sección primera, del Título I, o al Título II, el proyecto o proposición recibido del Congreso de los Diputados o la proposición presentada en el Senado **serán sometidos directamente al Pleno**.
2. El debate consistirá en un turno a favor y uno en contra, de diez minutos cada uno, y en la intervención de los portavoces de los Grupos parlamentarios que lo deseen, por el mismo tiempo, salvo que la Presidencia de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, acuerde una mayor duración para los turnos de palabra.
3. La aprobación del principio de reforma constitucional requerirá el voto favorable de **dos tercios del número de Senadores**. Si se obtuviere esta mayoría, el Presidente del Senado lo comunicará al del Congreso para que, si en esta Cámara se hubiese alcanzado el mismo resultado, se disponga la disolución de las Cortes Generales. Acordada la disolución, el Presidente lo comunicará al del Gobierno a efectos de que se convoquen elecciones.

Artículo 159 (Reglamento del Senado)

BOE

La nueva Cámara que resulte elegida deberá ratificar, **por mayoría absoluta de sus miembros**, la reforma propuesta. Acto seguido se abrirá plazo de presentación de enmiendas y se seguirán los mismos trámites previstos en los artículos anteriores. La aprobación de la reforma requerirá el voto favorable de **dos tercios del número de Senadores en una votación final sobre el conjunto del texto**.

FICHA	
Qué	Pasos del art. 168 en el Senado

Quién	Pleno del Senado (directamente, sin Comisión); el Presidente del Senado comunica al del Congreso
Cómo	• Principio de reforma: 2/3 de Senadores • Nueva Cámara: ratifica y tramita el texto • Aprobación final: 2/3 de Senadores
Plazos y mayorías	• Principio: dos tercios de Senadores • Ratificación por la nueva Cámara: mayoría absoluta (Reglamento del Senado) • Texto: dos tercios en votación final sobre el conjunto
⚠ Ojo en el examen	La mayoría absoluta para ratificar la decisión la fija el Reglamento del Senado (art. 159), no la Constitución.

IV.4 Límites y reglas comunes (arts. 75.3, 116.1 y 169; LO 2/1980, art. 4)

CONCEPTO CLAVE

Límites temporales de la reforma: No puede iniciarse en tiempo de guerra ni durante los estados de alarma, excepción o sitio del art. 116 (art. 169).

4.1 Sin delegación en Comisiones (art. 75.3)

Artículo 75

BOE

[...]

2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior **la reforma constitucional**, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

FICHA

Qué	La reforma constitucional la aprueba el Pleno
Quién	El Pleno de cada Cámara
Cómo	No cabe delegar su aprobación en las Comisiones Legislativas Permanentes
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	La reforma constitucional encabeza la lista del 75.3, con las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos.

4.2 Límite temporal: guerra y estados del art. 116 (arts. 116.1 y 169)

Artículo 116

BOE

1. Una ley orgánica regulará **los estados de alarma, de excepción y de sitio**, y las competencias y limitaciones correspondientes.

[...]

Artículo 169

BOE

No podrá iniciarse la reforma constitucional **en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116**.

FICHA	
Qué	Cuándo no puede iniciarse una reforma
Quién	—
Cómo	• En tiempo de guerra • Durante la vigencia del estado de alarma, de excepción o de sitio (art. 116)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Lo que se prohíbe es iniciar la reforma. Incluye el estado de alarma , no solo los de excepción y sitio.

4.3 El referéndum constitucional y el calendario electoral (LO 2/1980, art. 4)**Artículo cuarto (LO 2/1980, de referéndum)**

BOE

Uno. No podrá celebrarse referéndum en ninguna de sus modalidades **durante la vigencia de los estados de excepción y sitio** en alguno de los ámbitos territoriales en los que se realiza la consulta o en los noventa días posteriores a su levantamiento. Si en la fecha de la declaración de dichos estados estuviere convocado un referéndum, quedará suspendida su celebración, que deberá ser objeto de nueva convocatoria.

Dos. Tampoco podrá celebrarse ninguna modalidad de referéndum, **salvo los previstos en los artículos ciento sesenta y siete y ciento sesenta y ocho de la Constitución**, en el período comprendido entre los noventa días anteriores y los noventa posteriores a la fecha de celebración en el territorio a que afecte, de elecciones parlamentarias o locales generales o de otro referéndum. Quedará suspendido automáticamente todo referéndum ya convocado, cuando hubiera de celebrarse en el período antes señalado, debiéndose proceder a nueva convocatoria.

FICHA	
Qué	Cuándo no puede celebrarse un referéndum
Quién	—
Cómo	• Ninguno durante los estados de excepción y sitio ni en los 90 días posteriores a su levantamiento • Los referendos de reforma (arts. 167 y 168) sí pueden coincidir con el periodo de 90 días antes y después de elecciones o de otro referéndum
Plazos y mayorías	Noventa días
⚠ Ojo en el examen	La excepción del art. 4.2 favorece a los referendos de reforma constitucional : no se suspenden por la cercanía de unas elecciones.

IV.5 Cuadro comparativo: art. 167 y art. 168

Esquema de elaboración propia: resume los artículos citados; no es texto legal.

	Art. 167 · general («light»)	Art. 168 · agravado («heavy»)
Cuándo	Cualquier reforma no incluida en el 168 (las cuatro hechas: arts. 13.2, 135, 49 y 69.3)	Revisión total , o parcial que afecte al Título preliminar , a la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I o al Título II
Iniciativa	Art. 166 → arts. 87.1 y 87.2 (Gobierno, Congreso, Senado, Asambleas autonómicas)	Igual
Aprobación	3/5 de cada Cámara ; si no hay acuerdo, Comisión paritaria y nueva votación de 3/5; si aun así no, mayoría absoluta del Senado + 2/3 del Congreso	Principio: 2/3 de cada Cámara → disolución inmediata → las nuevas Cámaras ratifican y estudian el texto → 2/3 de ambas
Referéndum	Facultativo : lo piden 1/10 de los miembros de cualquier Cámara en 15 días	Obligatorio («ahora sí o sí»)
Límite (art. 169)	No puede iniciarse en tiempo de guerra ni en alarma , excepción o sitio	Igual

IMPORTANTE Lo más preguntable: quién **queda fuera de la iniciativa** (la **popular**, 87.3), las **mayorías** de cada artículo (**3/5** frente a **2/3**), que el art. 168 supone **disolución inmediata** y **referéndum obligatorio**, que el art. 167 solo tiene referéndum **si lo piden 1/10 en 15 días**, y que **no se puede iniciar** la reforma en guerra ni en alarma, excepción o sitio.

IV.6 Cómo no confundir las mayorías

La reforma constitucional es, sobre todo, un **problema de mayorías**, y es donde el examen suele poner las trampas, porque se parecen mucho entre sí (y se parecen, además, a la elección del Defensor del Pueblo, que verás en el tema I.2). Estas son las reglas que conviene grabar. **Módulo M101**

6.1 Las dos reglas de oro

1.ª regla: la mayoría cualificada «normal» es la de tres quintos (3/5). Es la que se pide para el procedimiento ordinario de reforma (art. 167.1), para que cada Cámara proponga cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159.1) y para elegir al Defensor del Pueblo (art. 2.4 LO 3/1981).

2.ª regla: los dos tercios (2/3) son la excepción, y solo aparecen en dos sitios: en la **reforma agravada** del art. 168 (principio de reforma y aprobación final, siempre de **cada Cámara**) y en el **«plan B»** del art. 167.2, donde se exigen al **Congreso** (y solo a él).

6.2 El «plan B»: tres procedimientos que se parecen

Procedimiento	Primera vía	Si falla (plan B)	Norma
Reforma ordinaria	3/5 de cada Cámara	Comisión paritaria de Diputados y Senadores, nueva votación de 3/5 y, si no, mayoría absoluta del Senado + 2/3 del Congreso	CE 167
Reforma agravada	2/3 de cada Cámara + disolución	No hay plan B : o se alcanzan las mayorías o no hay reforma	CE 168
Elección del Defensor del Pueblo	3/5 del Congreso y 3/5 del Senado	3/5 del Congreso y mayoría absoluta del Senado	LO 3/1981, art. 2.4 y 2.5

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Dos ideas para no equivocarte: (1) en **todos** los «planes B» el Senado se conforma con la **mayoría absoluta**; lo que cambia es lo que se pide al Congreso: **2/3** en la reforma ordinaria y solo **3/5** para el Defensor. (2) Una exigencia es **más dura** cuanto mayor es la fracción: $3/5 < 2/3$, y la **mayoría absoluta** (más de la mitad de los miembros) queda por debajo de ambas.

OJO

Cuidado con el vídeo: el módulo dice en un momento que, en el plan B del Defensor, bastaría la mayoría simple del Senado. Lo correcto, según el **art. 2.5 de la LO 3/1981**, es la **mayoría absoluta**, como figura en la guía. Prevalece la ley.

6.3 Quién puede pedir el referéndum: «cualquiera de las Cámaras»

En el **art. 167** el referéndum es **facultativo**: lo pide **una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras** en los **quince días** siguientes a la aprobación. Fíjate en el «**cualquiera**»: con que lo solicite el **10 % de los Senadores** (la Cámara que, a otros efectos, parece «de segunda») ya hay que convocarlo. En el **art. 168**, en cambio, es **obligatorio** («*ahora sí o sí*»). **Módulo M101**

SECCIÓN 6

Glosario de **conceptos**

Términos clave del tema, con su definición y la categoría a la que pertenecen.

Estructura

Parte dogmática

- Arts. 1 a 55 (Título preliminar y Título I): principios y derechos y deberes fundamentales.

Estructura

Parte orgánica

- Arts. 56 a 169 (Títulos II a X): organización del Estado y sus instituciones.

Estructura

Disposiciones (4-9-1-1)

- Cuatro adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final, que cierran la Constitución.

Reforma

Comisión de composición paritaria

- Comisión de Diputados y Senadores que intenta un texto de acuerdo cuando las Cámaras no aprueban la reforma del art. 167.

Reforma

Referéndum de ratificación

- Votación del pueblo sobre una reforma ya aprobada: facultativo en el art. 167, obligatorio en el 168.

Reforma

Iniciativa legislativa popular

- La regula el art. 87.3; no puede ejercerse para reformar la Constitución (art. 166).

Fechas

Sanción y promulgación

- La **sanción** es la conformidad del Rey con la ley aprobada por las Cortes (art. 91: «El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación»); la **promulgación**, que el propio art. 91 distingue de la orden de publicación: el Rey las «promulgará y ordenará su inmediata publicación». La Constitución se sancionó el 27-12-1978.

Estructura

Título preliminar

- Arts. 1 a 9: Estado social y democrático de Derecho, soberanía nacional y Monarquía parlamentaria (1), unidad y autonomía (2), lenguas (3), bandera (4), capital (5), partidos (6), sindicatos y asociaciones empresariales (7), Fuerzas Armadas (8) y sujeción a la Constitución (9).

Estructura

Valores superiores

- Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político: los valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1.1).

Estructura**Soberanía nacional**

- *Reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2).*

Estructura**Monarquía parlamentaria**

- *Forma política del Estado español (art. 1.3).*

Reforma**Título X**

- *De la reforma constitucional: arts. 166 a 169, con dos procedimientos (el ordinario del art. 167 y el agravado del art. 168).*

Reforma**Procedimiento ordinario de reforma**

- *Art. 167: aprobación por tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo, comisión paritaria y, en su defecto, mayoría absoluta del Senado y dos tercios del Congreso; referéndum solo si lo piden una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.*

Reforma**Procedimiento agravado de reforma**

- *Art. 168: revisión total o de los preceptos más protegidos (Título preliminar, sección 1.ª del capítulo II del Título I y Título II): dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio.*

Reforma**Límites temporales de la reforma**

- *No puede iniciarse en tiempo de guerra ni durante los estados de alarma, excepción o sitio del art. 116 (art. 169).*

Fechas**Aprobación y ratificación de la Constitución**

- *Las Cortes Generales aprueban el texto el 31-10-1978 y el pueblo español lo ratifica en referéndum el 6-12-1978.*

Fechas**Entrada en vigor de la Constitución**

- *Tras la sanción del Rey (27-12-1978), la Constitución se publica en el BOE y entra en vigor el 29-12-1978.*

SECCIÓN 7

Cronología e hitos

Fechas y normas del tema, ordenadas cronológicamente.

1978

31-10-1978: las Cortes Generales aprueban la Constitución · 6-12-1978: referéndum de ratificación · 27-12-1978: sanción y promulgación · 29-12-1978: publicación en el BOE y entrada en vigor

■ *Aprobación, ratificación, sanción y entrada en vigor*

1980

LO 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum (BOE de 23-1-1980)

■ *Referéndum de reforma constitucional: arts. 2, 4 y 7*

1992

Reforma del art. 13.2 (27-8-1992; BOE de 28-8-1992)

■ *Primera reforma: sufragio pasivo en las elecciones municipales*

2011

Reforma del art. 135 (27-9-2011; BOE de 27-9-2011)

■ *Estabilidad presupuestaria*

2024

Reforma del art. 49 (15-2-2024; BOE de 17-2-2024)

■ *Personas con discapacidad*

2026

Reforma del art. 69.3 (19-5-2026; BOE de 20-5-2026)

■ *Circunscripciones del Senado en las islas: Ibiza y Formentera*
